

永豐金證券股份有限公司

■非因應外規訂定

防制洗錢及打擊資恐風險作業細則

□因應外規訂定

制定單位：法令遵循處

核定層級：總經理

規章編號：法定/總/法遵/010

- 第一條 為有效防制洗錢及打擊資恐，除遵循主管機關相關規定及本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」外，特訂定本作業細則，俾使相關部門落實風險評估並據以執行防制洗錢及打擊資恐相關政策、程序及控管措施。
- 第二條 本公司防制洗錢及打擊資恐防制目標，係以風險為基礎方法，透過辦理各項業務時，辨識、評估洗錢及資恐風險，並協助發展與該業務風險相當之防制與抵減措施，將可能產生之風險控制在合理且可承受之程度內。
- 第三條 本公司防制洗錢及打擊資恐權責架構包括：董事會、稽核處、法令遵循處、風險管理處及各業務相關單位等。權責劃分如下：
- 一、董事會：有關防制洗錢及打擊資恐政策之核定，並持續監督管理機制之運作。
 - 二、稽核處：本公司防制洗錢及打擊資恐注意事項執行之查核。
 - 三、法令遵循處：本公司防制洗錢及打擊資恐注意事項及相關規範之訂定。
 - 四、風險管理處：協助檢視本公司之防制洗錢及打擊資恐風險控管機制。
 - 五、各業務相關單位：負責所屬業務防制洗錢及打擊資恐風險評估、大額通貨及疑似洗錢交易申報、風險控管及內控機制執行。
- 第四條 本公司防制洗錢及打擊資恐程序包括風險之辨識、衡量、監控及陳報等階段，規定如下：
- 一、事前管理：本公司業務相關單位應能辨識及衡量與客戶執行業務有關之洗錢及資恐風險，包括明確的分層負責執行層次及相關客戶風險等級審查措施，以加強事前管理。
 - 二、事中管理：本公司應於系統中設定疑似洗錢及資恐或武擴態樣表徵，並注意客戶之交易態樣，定期產出各項疑似洗錢態樣交易報表，注意客戶洗錢風險之暴險狀況，以加強風險監控及事中管理。
 - 三、事後管理：本公司業務相關單位應針對已確定風險等級之既有客戶進行定期客戶審查，重新進行客戶風險評估，以落實事後管理。
- 第五條 本公司防制洗錢及打擊資恐事前管理之主要措施如下：
- 一、本公司應於新產品或新服務上線前，進行全面性風險評估，填寫法令遵循處公告之開辦新產品/新服務/新種業務防制洗錢及資恐檢核表，並按照風險控制原則，建立相應風險管理措施。
 - 二、本公司於從事可能涉及洗錢及資恐風險之業務時，應建立客戶分級管理規範，以利對不同風險等級之客戶進行分級管理。
 - (一)受理客戶開戶作業，依本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」及相關法令規定辦理。

- (二)辦理各項業務產品客戶開戶時，應先查詢本公司自建姓名檢核系統或臺灣集中保管結算所「洗錢防制查詢系統」作業，確認客戶、客戶之高階管理人員(即公司負責人)、實質受益人及開戶或交易之被授權人身分後，並留存查詢結果與開戶相關文件備查，再執行開戶作業。
- (三)辦理辨識及確認客戶實質受益人作業，依本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」及相關法令規定辦理，如需辨識實質受益人者，應填具法人實質受益人暨無記名股票聲明書。
- (四)客戶風險等級分為低風險、中風險及高風險，風險評估項目包括地域、客戶、產品及服務、交易或支付管道等風險指標，風險評分方式以風險為基礎方法(risk-based approach)執行如附件一。
- (五)對客戶資訊之真實性或妥適性有所懷疑、發現客戶涉及疑似洗錢及資恐或武擴交易、或客戶之交易或帳戶之運作方式出現與該客戶業務特性不符之重大變動等例外情形時，得調整為高風險客戶。
- (六)風險等級之開戶核決權限：
- (1)客戶為國際制裁名單或恐怖份子：應婉拒開戶。
 - (2)高風險客戶：分公司由區督導核定，總公司單位由事業處處長核定。
 - (3)中風險客戶：分公司由經理人核定，總公司單位由部門主管以上層級核定。
 - (4)低風險客戶：依現行開戶作業辦理。
- 若有其他風險判定疑慮者，得逐級陳報部門主管/分公司經理人以上層級核定。

第六條 本公司防制洗錢及打擊資恐之事中管理主要措施如下：

- 一、本公司辦理相關業務，如有疑似洗錢及資恐或武擴交易態樣表徵或一定金額以上之通貨交易時，應依本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」及相關法令規定辦理。
- 二、應依本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」規定，於系統中設計洗錢態樣表徵報表監控異常交易。
- 三、各業務相關單位之承辦人員，應視態樣別之產生週期(如：每日、每週、每月…等)執行洗錢態樣檢核，監控客戶洗錢風險之暴險狀況，且至少每月列印相關表報，並留存經辦與主管簽核之核實記錄。若有疑似洗錢之態樣表徵，應確認客戶身分及交易目的，必要時得請客戶提供證明文件或實地查訪客戶，並作成查訪記錄，並留存完整正確之交易紀錄及憑證。
- 四、若發現疑似洗錢或資恐申報：
 - (1)各單位承辦人員發現異常交易，應立即陳報各單位防制洗錢督導主管。
 - (2)各單位法令遵循防制洗錢督導主管應儘速裁決是否確屬應行申報事項。
如裁定應申報，應立即交由原承辦人員填寫申報書(法務部調查局申報格式請向法令遵循處索取)。
 - (3)申報書經單位主管核定並轉送總公司，由洗錢防制專責人員與專責主管核定後，向法務部調查局申報。

第七條 本公司防制洗錢及打擊資恐之事後管理主要措施如下：

一、對於已確定風險等級之既有客戶，本公司應依據客戶風險等級進行定期客戶審查，重新進行客戶風險評估。

(一)高風險客戶：應至少每一年進行客戶審查。

(二)中風險客戶：應至少每三年進行客戶審查。

(三)低風險客戶：應至少每六年進行客戶審查，或再次建立業務關係或不定期觸發事件發生時進行審查。

若客戶發生疑似洗錢態樣而無法排除洗錢或資恐風險疑慮時，應立即進行審查。

二、客戶審查措施(Enhanced Due Diligence)均需留存相關書面文件或同步錄音等其他資訊。

三、客戶審查簡化措施以風險為基礎方法訂定如附件二。

第八條 本公司每年執行全面性洗錢及資恐風險評估作業並製作風險評估報告，並以公文批前會辦金控法令遵循處，提報最近期董事會，以作為經營管理決策之參考，並於完成或更新風險評估報告時，將風險評估報告送金融監督管理委員會備查，得包括以下內容：

一、既有客戶風險等級概況

二、高風險客戶相關之管理數據

三、客戶疑似洗錢態樣之情形

四、內部稽核與監理機關之檢查結果揭露及改善情形

五、加強風險控管之建議事項

本公司有重大改變，如發生重大事件、管理及營運上有重大發展、或有相關新威脅產生時，應重新進行評估作業。

第九條 稽核處應依據內部控制制度及內部稽核實施細則辦理查核，以落實執行成效。

第十條 本公司辦理各項業務應持續員工在職訓練計畫，使員工得以完整了解防制洗錢及打擊資恐相關法令、措施、程序、洗錢資恐手段、方法、新趨勢以及自身業務所面臨的洗錢風險。

第十一條 本細則未盡事宜，悉依主管機關及本公司相關規定辦理，並授權相關部門得另行訂定作業要點或標準作業程序規範之。

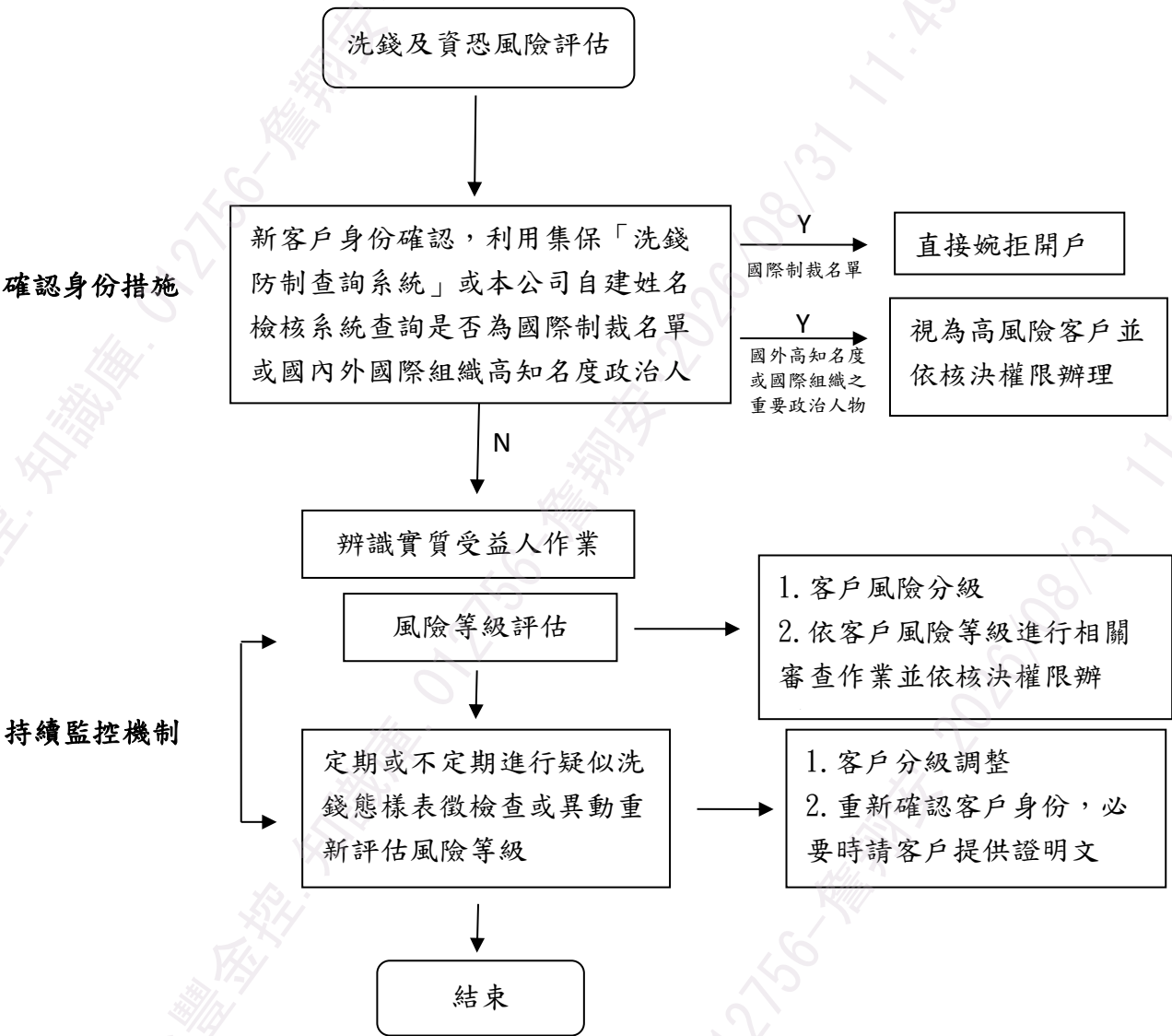
第十二條 本細則經總經理通過後實施，修訂時亦同。但附件之修訂，授權法令遵循處主管核定後公告施行。

中華民國一〇五年八月三十日總經理核定
中華民國一〇六年九月二十六日總經理核定修正
中華民國一〇六年十一月二日總經理核定修正
中華民國一〇七年六月二十五日總經理核定修正
中華民國一〇八年二月一日總經理核定修正
中華民國一〇九年十月二十日總經理核定修正
中華民國一一〇年五月十二日總經理核定修正
中華民國一一〇年十二月十日總經理核定修正
中華民國一一一年九月二十二日總經理核定修正
中華民國一一三年一月二十二日總經理核定修正
中華民國一一三年五月八日總經理核定修正
中華民國一一三年十二月二日總經理核定修正
中華民國一一四年四月十七日總經理核定修正
中華民國一一四年八月十四日總經理核定修正

防制洗錢及打擊資恐之風險基礎方法

壹、風險基礎方法架構

本公司洗錢及資恐風險評估之主要流程如下，各步驟詳述如後文。



貳、流程說明

一、確認客戶身份措施

(一)依「表一」判斷新客戶身份，在第一項部分，若客戶身分屬於需婉拒開戶者，則直接婉拒開戶，若符合例外管理而欲接受開戶者，需遵循相關核決權限規定辦理。

非屬上述客戶身分者，應進行「表二」之風險等級評估。

表一：建議得直接給予風險等級之範圍(優先法)

項次	客戶 ¹ 身份	建議處置方式
一	1. 被列為國外或國際組織重要政治性職務人士與其家庭成員及有密切關係之人(詳見附表一) 2. 客戶來自於國際重要制裁名單之國家或地區(詳見附表二)，惟不包含第8點所列之國家或地區 3. 客戶所處行業/職業為高風險行業/職業(詳見附表五) 4. 屬於 OSU 客戶 5. 客戶(包含實質受益人、客戶之高階管理人員(即公司負責人)、開戶或交易之被授權人)屬我國主管機關函轉受經濟制裁、外國政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖份子或團體 (以上 1、2、5 點請參考台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統或本公司自建姓名檢核系統) 6. 有明確事證足資懷疑客戶涉及洗錢 7. 有明確事證足資懷疑屬人頭戶 8. 客戶來自於北韓、伊朗、古巴、敘利亞及蘇丹	左列第 1~4 點，應依例外管理相關核決權限規定辦理，並應直接視為 高風險客戶 ； 左列 5~8 點，應 <u>婉拒開戶</u> 。

(二)依「表二」之各個風險項目，對新客戶進行評分，再依總得分以區分風險等級。風險評分方式，就地域、客戶、產品及服務、交易或支付管道四大風險指標評量客戶之風險程度給予相對應之評分，風險程度高、中、低分別給予分數，若無法取得客戶完整風險評估資料時，會依中風險分數評估，惟風險因素「客戶國籍或居住國」、「客戶身分」及「客戶職業」則給予較大權重，七項風險因素合計分數低於 49 分者，風險等級為「低風險」，49 至 59 分(不含 59 分)為「中風險」，高於 59 分(含)為「高風險」，將客戶依風險等級進行管理，評定為「高風險」等級者，則需加強持續追蹤與監控。

¹以下所稱「客戶」包括但不限於委託人、客戶之高階管理人員(即公司負責人)、實質受益人及開戶或交易之被授權人，視情況自行調整。

表二：風險指標評估項目

指標	風險因素	風險因素參考細項	風險程度	分數
地域風險	1. 客戶國籍或居住國	1. 來自於國際重要制裁名單之國家或地區(詳見附表二)	直接視為高風險	60
		2. 高風險國家(詳見附表三)	高	40
		3. 中風險國家 ²	中	10
		4. 低風險國家(詳見附表四)	低	2
客戶風險	1. 客戶身分	1. 被列為國外高知名度或國際組織之重要政治性職務人士與其家庭成員及有密切關係之人	直接視為高風險	60
		2. 被列為國內重要政治性職務人士與其家庭成員及有密切關係之人	高	40
		3. 未被列為高知名度重要政治性職務人士與其家庭成員及有密切關係之人	低	2
	2. 客戶組織型態	1. 財團／社團法人、民間投資或信託公司	高	10
		2. 一般公司法人	中	5
		3. 自然人、免辨識實質受益人之法人	低	2
	3. 客戶行業	1. 屬於高風險行業及職務(詳見附表五)	直接視為高風險	60
		2. 屬於中風險行業及職務(詳見附表六)	中	10
		3. 其他 ³	低	2
	4. 客戶於本公司開立總戶數(含代理戶數) *此處指經紀業務或期貨業務，若客戶無於經紀業務或期貨業務開戶或代理，則以1戶計算	1. 九戶(含)以上	高	20
		2. 三~八戶	中	10
		3. 二戶以下	低	2
產品及服務風險	1. 客戶往來業務風險	1. OSU 客戶往來之業務(詳見附表七)	直接視為高風險	60
		2. 高風險業務(詳見附表七)	高	10
		3. 中風險業務(詳見附表七)	中	5
		4. 低風險業務(詳見附表七)	低	2
交易或支付管道風險	1. 客戶是否為面對面交易	1. 得從事非面對面交易	高	5
		2. 僅可採用面對面交易	低	2

² 非屬高風險及低風險國家皆屬中風險國家。

³ 非屬高風險及中風險行業皆屬其他項目行業。

表三：風險等級之評分

風險等級	分數範圍
低風險	低於 49 分(≤ 48)
中風險	49 分至 59 分($>49, \leq 58$)
高風險	59 分以上(>59)

附表一：重要政治性職務範圍

依「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」第二條、第三條及第四條規定，所稱國內重要政治性職務之人，其範圍如下表。所稱國外重要政治性職務之人，指在中華民國以外之國家或地區，擔任國家正副元首、政府正副首長、議會議員、高級政府、司法或軍事官員、國營企業高階經理人及重要政黨職務之人員。所稱國際組織重要政治性職務之人，指在國際組織(指下列依條約、協定或相類之國際書面協定所成立之組織：聯合國及其附隨國際組織，區域性國際組織，軍事國際組織，國際經濟組織，其他文化、科學、體育等領域具重要性之國際組織)擔任正、副主管及董事或其他相類似職務之高階管理人員。

序號	範圍
1	總統、副總統。
2	總統府秘書長、副秘書長。
3	國家安全會議秘書長、副秘書長。
4	中央研究院院長、副院長。
5	國家安全局局長、副局長。
6	五院院長、副院長。
7	五院秘書長、副秘書長。
8	立法委員、考試委員及監察委員。
9	司法院以外之中央二級機關首長、政務副首長、相當中央二級獨立機關委員及行政院政務委員。
10	司法院大法官。
11	最高法院院長、最高行政法院院長、公務員懲戒委員會委員長及最高檢察署檢察總長。
12	直轄市、縣(市)政府之首長、副首長。
13	直轄市及縣(市)議會正、副議長。
14	駐外大使及常任代表。
15	編階中將以上人員。
16	國營事業相當簡任第十三職等以上之董事長、總經理及其他相當職務。
17	中央、直轄市及縣(市)民意機關組成黨團之政黨負責人。
18	擔任前十七款以外職務，對於與重大公共事務之推動、執行，或鉅額公有財產、國家資源之業務有核定權限，經法務部報請行政院核定之人員。

註1：名單如有增減，悉依主管機關公佈之最新定義為主。

註2：國內、外或國際組織之重要政治性職務之人於卸任後4年內，仍視為重要政治性職務之人；於卸任4年後，仍應以風險為基礎評估其影響力。

附表二：優先法高風險-國際重要制裁名單之國家或地區

優先法高風險國家為考量國際重要制裁名單。若國家符合任一下列項目，則列為「優先法高風險國家」。

- (一)金融監督管理委員會及法務部調查局公佈之防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家及地區名單。
- (二)「國際防制洗錢組織金融行動小組」(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)，或稱「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」，於其網站公佈未採取有效防制洗錢或打擊資恐之國家。
- (三)美國財政部海外資產控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control, OFAC)公佈之制裁國家。
- (四)聯合國安全理事會之制裁名單。
- (五)提供資金或支持恐怖主義(如:美國國務院發布之資助恐怖份子地區，State Sponsors of Terrorism)，或有被列名之恐怖分子團體活動之國家或地區。

總計 39 個名單如下：

序號	國家／地區	英文名稱
1	阿富汗	Afghanistan
2	安哥拉	Angola
3	保加利亞	BULGARIA
4	玻利維亞	BOLIVIA
5	白俄羅斯	BELARUS
6	剛果民主共和國	Democratic Republic Of The Congo
7	中非	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
8	象牙海岸	COTE D' IOVIRE
9	喀麥隆	CAMEROON
10	古巴	CUBA
11	阿爾及利亞	Algeria
12	伊索比亞	ETHIOPIA
13	幾內亞比索	GUINEA-BISSAU
14	海地	HAITI
15	伊拉克	Iraq
16	伊朗	Iran
17	肯亞	KENYA
18	朝鮮民主主義人民共和國	Democratic People's Republic of Korea (DPRK)
19	科威特	KUWAIT
20	寮國	Lao People' s Democratic Republic
21	黎巴嫩	LEBANON
22	利比亞	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
23	摩納哥	Monaco
24	馬利	MALI
25	緬甸	Myanmar

序號	國家／地區	英文名稱
26	尼加拉瓜	NICARAGUA
27	尼泊爾	NEPAL
28	巴布亞紐幾內亞	Papua New Guinea
29	俄羅斯	RUSSIAN FEDERATION
30	蘇丹共和國	Sudan
31	索馬利亞	SOMALIA
32	南蘇丹	SOUTH SUDAN
33	敘利亞	Syria
34	烏克蘭	UKRAINE
35	委內瑞拉	VENEZUELA
36	英國屬地維爾京群島(BVI)	British Virgin Islands, Overseas Territory of the United Kingdom
37	越南	VIET NAM
38	葉門	Yemen
39	納米比亞	NAMIBIA

附表三：高風險之國家或地區名單

將所有非屬優先法高風險國家註記其 BASEL AML Index，若該國家或地區無 BASEL AML Index，則使用其他具 BASEL AML Index 國家之平均值作為其預設值。國家之 BASEL AML Index 位於所有 BASEL AML Index 之最高 5 百分位數，則列為高風險國家；及參金控提供國家風險評級為高風險之國家清單，總計 4 個名單如下：

序號	國家／地區	英文名稱
1	加彭	GABON
2	赤道幾內亞	EQUATORIAL GUINEA
3	開曼群島	Cayman Islands
4	查德	CHAD

附表四：低風險國家名單

將所有非屬優先法高風險國家註記其 BASEL AML Index，若該國家或地區無 BASEL AML Index，則使用其他具 BASEL AML Index 國家之平均值作為其預設值。國家之 BASEL AML Index 位於所有 BASEL AML Index 之最低 5 百分位數，則列為低風險國家，總計 10 個名單如下：

序號	國家／地區	英文名稱
1	安道爾	Andorra
2	庫克群島	Cook Islands
3	丹麥	DENMARK
4	愛沙尼亞	ESTONIA
5	芬蘭	FINLAND
6	冰島	ICELAND
7	挪威	NORWAY
8	瑞典	Sweden

序號	國家／地區	英文名稱
9	斯洛凡尼亞	SLOVENIA
10	聖馬利諾	SAN MARINO

附表五：客戶高風險行業名單

但不限於表列行業，若有其他行業或職務足以致洗錢及資恐風險之虞，亦可列入。

序號	行業／職務
1	政治相關
2	國外政府機構(如大使館、領事館)
3	執業律師
4	執業會計師
5	不動產經紀業
6	軍火業
7	博弈業
8	特殊娛樂業
9	民間融資、典當業
10	珠寶、古董、貴金屬業、拍賣行
11	殯葬服務業
12	虛擬資產業
13	第三方支付服務業
14	網路借貸平台業
15	水上運輸業
16	船舶、飛行器買賣租賃業
17	船用燃油產業(如海上加油站)
18	(資武擴)商品供應商
19	非營利團體(政治、宗教、社福慈善財團或社團組織)

附表六：客戶中風險行業名單

但不限於表列行業，若有其他行業或職務足以致洗錢及資恐風險之虞，亦可列入。

序號	行業／職務
1	自由業(如自由作家、Youtuber、攤販、家庭代工、計程車司機等)
2	主要收入來源以投資為主
3	營建工程業(建築、土木、專門營造)
4	貿易業相關
5	線上遊戲事業
6	資源回收處理業
7	外勞人力仲介業
8	外籍移工匯兌業
9	執業地政士
10	執業公證人
11	執業記帳士及報稅代理人

12	金融服務業
13	保險業
14	租賃業
15	電子支付機構
16	汽車(含二手車)租賃買賣業
17	旅遊業
18	非營利團體(管委會、扶輪社、職業工會、同業公會、職福會等協會、財團或社團組織)

附表七：客戶往來業務風險

但不限於表列業務，開辦新種業務足以致洗錢及資恐風險之虞，亦可列入。

直接視為高風險	高風險	中風險	低風險
財富管理信託業務 (OSU)	證券經紀業務	期貨	財富管理信託業務 (DSU)
複委託業務(OSU)	複委託業務(DSU)		集保平台境外基金
託管業務(OSU)	結構型商品		資產交換
	外幣債券業務		台幣債券業務
	利率/匯率衍生性商品		股務代理業務
			承銷業務

客戶定期審查簡化措施

採取風險基礎方法訂定本公司客戶防制洗錢及打擊資恐作業簡化措施如下：

- 一、本公司客戶審查作業，倘因法規或內部規範之變動須要時，應請客戶更新資料，並依客戶風險等級、客戶數量多寡分批執行，或得於下列時機再依據新規範執行，並給予客戶合理充分時間準備資料，方便客戶辦理。
 1. 客戶加開帳戶或新增業務往來關係時。
 2. 依據客戶之重要性及風險程度所定之定期客戶審查時點。
- 二、低風險客戶之本國自然人，執行定審作業時，得僅須取得客戶姓名、官方身分證明文件號碼、國籍、職業等資訊採取簡化措施審查。
- 三、符合簡化措施條件之客戶進行定期審查作業時，得採取包含但不限於以下合理方式之多元管道通知客戶辦理定審作業：
 1. 客戶使用本公司網路下單、理財網…等線上系統。
 2. 營業員親自拜訪客戶或電話訪談。
 3. 使用紙本郵寄、或傳真、或臨櫃、或客戶開戶時留存之電子郵件信箱回覆…等方式。
- 四、除本國自然人以外之外國自然人、法人、團體或信託等低風險客戶，亦得採取下述簡化措施執行定審作業，惟須採取人工審查方式辦理。
- 五、對於符合一定條件之低風險客戶，可透過下列原則採取簡化措施：
 1. 調整 CDD 之時點，例如客戶定期審查或風險評估資料之取得或更新，得於有適當管控措施下採取事件觸發方式。
 2. 調整 CDD 所須之資料，例如在符合法規要求下，減少向客戶徵提文件或資訊（例如預期交易金額等）。
 3. 調整 CDD 資料之來源，例如得以政府公開資訊或其他適當資訊進行驗證。
- 六、本公司對於符合「一定條件」之客戶可採「適當管控措施」以替代重評，待該客戶狀況符合「事件觸發」才進行重評。所謂「一定條件」、「適當管控措施」及「事件觸發」之定義如下表：

符合以下一定條件之一	適當管控措施	事件觸發
1. 符合本公司自訂「久未往來定義」之客戶。 2. 單日買賣額度低於新臺幣五十萬元(含)以下之低風險客戶。 3. 帳戶已被設定為不可交易(含買進或賣出)之客戶，包含高、中、低風險等級客戶。 4. 逾 12 個月無交易之低風險客戶。 5. 符合「金融機構防制洗錢辦法」規定，得免辨識及驗證實質受益人身分之九大類客戶之低風險客戶。	應採取措施： 1. 持續監控有無疑似洗錢及資恐交易情形。 2. 持續監控觸發事件是否發生。 得採取措施： 1. 限制部分或全部交易。 2. 限制高風險業務之往來。	1. 久未往來，突有交易(含買進或賣出)發生時。 2. 新增業務往來關係時。 3. 發現客戶身分有重大變動時。 4. 經列入制裁名單時。 5. 交易模式有重大改變時，如突有大額之交易(如該業務適用)。 6. 其他異常或可疑交易之情形。